الأوقاف العائلية: ملخص مكثف للمراجعة

الأوقاف العائلية من المبادئ إلى الممارسة

التعريفات

المصطلح	التعريف
الوقف لغةً	الحبس والمنع
اصطلاحاً	تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة
فقهاً	حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح، تقرباً إلى الله
نظاماً، مشروع نظام الأوقاف	تحبيس مال متقوّم وتسبيل منفعته أو ريعه لمصرف خيري أو أهلي أو لهما معاً
الوقف العائلي الأسري	ما حبسه الشخص على مصلحة عائلته، ويدخل فيه الوقف على العائلة ثم على جهة بر
الأهلي الذري، الزحيلي	ما يوقف ابتداءً على الواقف أو أشخاص معينين ولو جُعل آخره لجهة خيرية
الخاص، نظام الهيئة	المشروط على معيّن من الذرية والأقارب بالذات أو بالوصف
الأهلي، مشروع النظام	ما خُصصت منفعته أو ريعه للواقف أو ذريته أو أشخاص معينين أو ذريتهم
شرط الواقف	الصيغة التي يحددها الواقف في شأن الوقف أو مصرفه أو ناظره، و«شرط الواقف كنص الشارع»
الواقف، الموقوف عليه	من ينشئ الوقف، والمستفيد منه بحسب شرط الواقف
النظارة	التصرفات المحققة للغبطة: الحفظ والإيجار والتنمية والإصلاح **والمخاصمة وصرف الغلة** وفق الشرط
الناظر، الإدارة	الناظر من يتولى النظارة طبيعياً أو اعتبارياً، والإدارة ما يعهد به الناظر إلى غيره من الحفظ والإيجار والتنمية والإصلاح

ترد صيغتان: «تسبيل الثمرة» و«تسبيل المنفعة»، والمعتمد للاختبار: «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة».

- **أدلة المشروعية:** ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾، وحديث «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة»، والإجماع.
- **أهمية الوقف العائلي: 9:** أجر الصدقة والصلة، ودعم الاقتصاد، واستدامة العائلة، وتقوية الصلة، ومورد ثابت كالتأمين، ورعاية أموال القُصّر، وتطوير الأفراد، والبركة، ونشر العطاء.

الأركان: 4، وشروطها

الواقف	الصيغة	الموقوف عليه	العين الموقوفة
العقل والبلوغ والرشد	بالقول أو الفعل أو الكتابة	جهة بر وقربة	أهل للتملك شرعاً
الاختيار والحرية	صريحة: أوقفت، حبست، سبّلت	لا يعود على الواقف في التملك	مال مملوك للواقف

الواقف	الصيغة	الموقوف عليه	العين الموقوفة
—	كناية: تصدقت، حرّمت، أبّدت	غير منقطعة ومعلومة	دائم الانتفاع لا يُستهلك

- **مشروع النظام، المواد 5 و6 و9 و11:** الواقف أهل للتبرع، مالك ملكاً تاماً، غير مفلس. والأصل متقوّم معلوم له منفعة مع بقائه. والموقوف عليه جهة مشروعة مسماة.
- **حالة الثلث:** وقف بأركان مكتملة دون حوكمة ولا سياسات محاسبية. **الدرس:** شروط الواقف تضيّق نظر القاضي أو توسّعه.

الوقف العائلي وأنواعه

- **اعتبارات تحديده: 3:** المنشئ، والمصرف، والشكل القانوني. **وتصنيفه من جانبين:** المنشئ والمستفيد.
- **المنشأة العائلية عند المركز الوطني:** فردية، أو مختلطة تملك العائلة فيها 50 بالمئة فأكثر، أو مدرجة 25 بالمئة فأكثر.
- **أنواع الوقف: 3:** خيري فقط، وأهلي ذري، ومشترك. **وآثاره على العائلة: 5:** البركة، والالتزام بالمواثيق، وحل النزاع، واجتماع الكلمة، وفصل الإدارة عن الملكية.
- **القرابة:** ترد صيغتان: «الزوجة والأصول والفروع وحواشيه» و«الزوجة والأصول والفروع فقط»، والمعتمد بمفهوم البر: الشمول.
- **ما يأخذ حكم الخيري من الأهلي: 3:** فناء الموقوف عليهم، ورد المعيّن ولا مستحق يليه، والوقف على **المحتاجين** من الذرية.

الوقف	الوصية: 7 فروق
في الحياة، إلا المعلق بعد الوفاة	بعد الموت
لا رجوع عنه لأنه صار ملكاً لله	يجوز الرجوع ما لم يكن في مرض الموت
يجوز أن يتجاوز الثلث دون إضرار بالورثة	لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة
يصح على وارث	لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة
يُنجز ويخرج من الملك حالاً	لا تُنجز إلا بالموت
يملك الموقوف عليه المنفعة دون العين، ولا يتصرف فيها	يملك الموصى له العين والمنفعة، وله البيع والهبة

- **الهبة والميراث:** الحصص تُورث ضمن التركة والوقف لا يُورث. **إضافة توضيحية:** الهبة تمليك في الحياة بلا عوض، والميراث انتقال جبري بعد الوفاة.
- **الأصول الموقوفة:** أجاز قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 181 سنة 1430هـ وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق. وتُصنف إلى: عقارات، ومنقولات، ومنافع، وحقوق.
- **الوقف والمؤسسة الخيرية:** مصرف الوقف ذري أو خيري أو مشترك، وصك الوقفية «الدستور الوحيد». والمؤسسة مصرفها خيري فقط، وتتغير أهدافها بقرار مجلسها.

المصارف بترتيبها: 6

المصرف	أهم ضوابطه
عمارة الوقف وصيانته	**مقدَّم ولو استغرق كامل الغلة**. والصيانة: وقائية قبل العطل، وطارئة بعده
مكافأة النظار	خياراتها 5: مقطوعة عن الاجتماع، أو سنوية، أو نسبة من الغلة، أو جمع بينهما، أو أجرة المثل
استثمار الوقف	حد أدنى، ولمجلس النظارة تعديل نسبته، مع الحد من المخاطرة
الوقف على النفس	لا يستغرق الغلة، ويُحدد بنسبة، ويُبيَّن مآلها بعد الوفاة
الذرية	ببطون أو سنوات، ثم لمستحقي الزكاة منهم ثم البر، وتقييده بالحاجة
أوجه البر	الصرف على **النشاط لا الجهة**، ومرونة للنظار عند التعذر

- **تنبيه:** يُفضَّل الوقف المنجز، لأن الوقف بعد الممات لا يخرج إلا من الثلث، والصيغة منجزة جازمة.

المفهومان	الفرق
العائلي والأهلي الذري	الأهلي يُعرَّف بالمستفيد فقط، والعائلي بالمنشئ أو المستفيد
المشترك والأهلي بحكم الخيري	المشترك جُمع فيه البر والذرية ابتداءً، والآخر تحوّل بطارئ أو بكون مصرفه على المحتاجين

الشركات العائلية والأوقاف

- **مجالات التقاطع: 4:** الاستمرارية، والحوكمة، والتعاقب، والوقاية من النزاعات.
- **أسباب أهمية فهم العلاقة: 5:** تكامل الأدوار، وتعقيد العلاقات، وتحديات الحوكمة، واستمرارية الثروة، والنزاعات المحتملة.
- **دور الوقف في الشركة:** حماية حقوق النساء والقاصرين والأيتام، و**منع دخول طرف خارجي على الكيان العائلي**.
- **أشكال الشركات: 5:** التضامن، والتوصية البسيطة، والمساهمة، والمساهمة المبسطة، وذات المسؤولية المحدودة.

والمادة 11 من نظام الشركات الصادر سنة 2022م: اتفاق الشركاء والميثاق العائلي.

الوجه: 7	الوقف العائلي	الشركة العائلية
الطبيعة والإشراف	حبس الأصل لله، وإشراف الهيئة العامة للأوقاف	كيان تجاري، وإشراف وزارة التجارة وهيئة السوق المالية
الاستمرارية والحوكمة	الديمومة، وناظر بمرونة محدودة	مدة قابلة للتمديد، ومجلس إدارة بمرونة أكبر
العوائد	وفق الشرط، **ومعفى من الزكاة والضرائب**	بحسب الملكية، وخاضعة للزكاة أو الضريبة
انتقال الحقوق	النظارة لا تُورث إلا بشرط الواقف	الأسهم تُورث ضمن التركة
التمويل والمخاطر	تمويل محدود ومخاطر أقل	تمويل متنوع ومخاطر أعلى

الوقف المستقل والمدمج

- **الواقع صورتان:** وقف مستقل بأصوله وشخصيته، ووقف أصوله حصص مدرجة ضمن أصول الشركة.
- **المستقل:** فصل تام في الإدارة والأصول والحوكمة، **ومن تحدياته:** ازدواجية الموارد والتكاليف.
- **آثار الاستقلالية: 8:** ذمة مستقلة، والتقاضي، وتأسيس الكيانات، والتملك، والتوظيف، والحسابات، وحفظ أهداف الواقف، ومرونة الإدارة.
- **دمج الأوقاف:** عقد يُشترط فيه رضا الطرفين، **وقد يكون ملزماً** لمصلحة عامة يقررها الحاكم. **والتعريف الأقرب:** ضم أصول وقفية إلى غيرها في أصل أو مصرف أو إدارة، **مع إمكانية تميزها**.
- **الدمج القانوني:** ضمٌّ تزول به شخصية المنضمة، أو مزجٌ تزول به الشخصيتان لمنشأة جديدة. **ومسميات دمج الأوقاف: 4:** الدمج، والتوحيد، والتعاضد، والأوقاف الموحدة.
- **المادة 223 مرافعات:** لا يجري ناظر **الوقف الأهلي** إلا بإذن المحكمة تصرفات منها: البيع والاستبدال والرهن والفرز و**الدمج** و**التأجير أكثر من عشر سنوات**. ولا يُشترط أن يكون المضموم إليه وقفاً.

نوع الدمج: 3	مثاله وحكمه
الأعيان	أوقاف جبل عمر وشركة مكة دُمجت أسهماً، وللناظر طلب **فرزها** إن انتفت المصلحة
الإدارة	مجلس نظارة موحد على 10 أوقاف لجمعية تحفيظ
المصارف	صندوق واحد للأوقاف المشتركة في المصرف، كصندوق الجمعيات الصحية

- **المادة 11 من النظام الأساس لشركة مكة:** أسهم الأوقاف تقوم مقام العين الموقوفة، **ويمثل الناظر الوقف في الجمعية العمومية**.
- **أشكال الدمج مع الشركة: 3:** الوقف كمساهم، والشركة كناظر، والوقف كمستفيد من نسبة من الأرباح.
- **آثار الدمج: 5:** خفض التكاليف، وكيانات كبيرة، وتحسين الخدمات، وتنويع الاستثمار، والإفادة من الكفاءات.
- **مخاطر الدمج: 5:** شرعية وقانونية، وتضارب المصالح، وتعقيد الحوكمة، ومالية، وثقافة تنظيمية. **وعلاجها:** الفتاوى، وفصل الذمم، ولجنتا استثمار ومصارف، وتيسير الحوار.
- **وقف الحصص دون فرزها: 5 ضوابط:** الغبطة، وحفظ شرط الواقف، وسياسات تسد النزاع، وسياسة الشفافية، وضمانات لأصول الوقف.
- **خطوات التكامل بترتيبها: 5:** التشخيص، ثم التصميم، ثم الموافقات، ثم التنفيذ التدريجي، ثم المراقبة والتقييم.
- **حالة عائلة النور:** ابن يقترح دمج الوقف في الشركة، والعم الناظر يرفض لأن الشروط لم تنص على الدمج. **الدرس:** متى يصبح التفسير تحريفاً.

شكل ما بعد الدمج: 3	صفة الوقف	صفة المساهمة
الشركة القابضة المختلطة	شركة	شركة
الشركة الوقفية: أصول وقفية تُدار للاتجار	شركة	أصول
الصناديق الاستثمارية الوقفية	محفظة استثمارية	أصول

- **ضابط الوصف:** الشركة «وقفية» إذا كان **جميع الشركاء من الأوقاف**، وإلا اقترن الوصف بالجزء الوقفي وحده.

المفهومان	الفرق
دمج الأوقاف والدمج القانوني	القانوني يزيل الشخصية المعنوية، ودمج الأوقاف يُبقي إمكانية الفرز
الشركة الوقفية والقابضة المختلطة	الوقفية كل شركائها أوقاف وتساهم بأصول، والمختلطة تساهم فيها الأوقاف بصفة شركة

التأسيس والحوكمة

- **عناصر هيكلة الوقف: 4**: الواقف، والمال الموقوف، والمصرف، والناظر. **وما يُتأمل قبل التأسيس: 8**، ومنه أطيب الأموال والعمل المؤسسي لا الفردي.
- **الدوافع المحذورة:** السمعة، والإضرار بالورثة. **وحجم الوقف:** نصف أو ثلث أو ربع أو خمس، والمعيار **حجم المال وعدد الذرية**.
- **الخطة الاستراتيجية: 10 مقترحات**، أبرزها: مؤسسة أو شركة صغيرة، و**إدارة تنفيذية مستقلة**، ومحاسب قانوني، وحوافز للنظار عند البيع والاستبدال، وشخصية اعتبارية بسجل وتصريح وحساب.
- **خطوات التأسيس: 19 خطوة**، منها: معرفة الأحكام، ودراسة حاجات العائلة، وإشراكها، وتحديد المصارف والمجلس، و**المرونة في الخطوط العريضة دون الإغراق في التفاصيل**.

المرحلة الأولى: قبل التأسيس	المرحلة الثانية: التثبيت	المرحلة الثالثة: ما بعد التثبيت
استشارة أولي الرأي، والإفادة من الأوقاف القائمة، وخطة استراتيجية	لدى **كتابة العدل**: صيغة الوقف، وبيانات الواقفين والنظار، وصك العقار	**التسجيل لدى الهيئة**، وحساب بنكي، ومدير تنفيذي، ومحاسب من الذرية

محتوى الوثيقة: 7	الحد الأدنى عند التسجيل لدى الهيئة: 6
الواقفون وعددهم، والعين، واسم الوقف	اسم الواقف، وبيانات الأصول
الناظر أو المجلس	أسماء النظار **وآلية استخلافهم**
الاستثمار والتنمية، والمصارف	المصارف، و**مآل الأصول عند انقطاعها**، و**إجراءات الحوكمة**

- **التوثيق:** تتولاه الهيئة، ويجوز للموقوف عليهم طلب التسجيل. والتفريط فيه يعرض الوقف «للتعدي أو الضياع أو سوء الإدارة».
- **إثبات ملكية الأصول:** كتابة العدل للصكوك المستكملة، وإحكام لغيرها، والهيئة السعودية للملكية الفكرية للحقوق المعنوية، ووزارة التجارة للشركات.

النظارة

النوع: 4	مثاله	ميزته	تحديه
فردية	الواقف أو الابن الأكبر	سرعة القرار	تركّز المخاطر
جماعية	مجلس من **3 إلى 7**	تنوع الخبرات	بطء القرار

النوع: 4	مثاله	ميزته	تحديه
مختلطة	عضوان من العائلة وخبير	الانتماء والخبرة	تكلفة أعلى
مؤسسية	شركة أوقاف أو بنك	المهنية	فقد الطابع الشخصي

- **عناصر استدامة الوقف: 4:** أصول راسخة، ومصارف ذات فضل وأثر، وإدارة راشدة، وبيئة داعمة.
- **شروط الناظر: 4:** التكليف، والعدالة، والكفاية، والإسلام إن كان الموقوف عليه مسلماً. ويسمى «قيّم الوقف».
- **وظائفه: 13**، منها: تنفيذ الشرط، والإجارة، والعمارة، والمخاصمة، والتنمية، والإبدال عند الحاجة، و**حساب باسم الوقف دون خلط بأمواله**.

الحكم	مضمونه
التعيين	من الواقف، **وإلا آلت النظارة للهيئة**
الأجرة	فوق المثل تُستحق. دونه يطلب رفعها **لدى المحكمة**. وغير المحددة **أجرة المثل**
الإثبات والمدة	**سجل الهيئة حجة كافية**، والمدة بحسب الوثيقة وإلا فإلى الوفاة أو فقد شرط

- **انقضاء النظارة: 7:** انتهاء المدة، وفقد شرط، والعزل، والاستقالة، والوفاة، والإفلاس للاعتباري، وانقضاء الوقف.
- **حقوقه: أجمع الفقهاء على حقه في الأجرة**، وله التقاضي والتفويض. **ويُنص في الوثيقة عند تحديده: 7** منها طريقة الاختيار والعزل والأجرة.
- **لائحة تنظيم أعمال النظارة سنة 1443هـ:** أهدافها 4: ضبط النظارة، ورفع الكفاءة، والشفافية، وحماية الأوقاف.

محظورات النظارة: 5	المخالفات والعقوبات
الرهن والبيع والاستبدال إلا بإذن مع إشعار الهيئة، ومخالفة الشرط إلا بإذن المحكمة	**32 مخالفة** تنظرها لجان الهيئة
التعاقد مع نفسه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، والتأجير أكثر من عشر سنوات	الإنذار، وغرامة **حتى 500,000 ريال**، والإيقاف، والعزل

- **وقف عائلة الخير:** ناظر يؤجر عقار الوقف لشركته بأقل من السوق. **الدرس:** تضارب مصالح محظور.
- **أثر شرط الواقف: 3 محاور:** الوقاية، والتنظيم، وتجنب المخاطر ومنها **منع اعتبار الوقف تركة قابلة للقسمة**.
- **المعوقات الاجتماعية: 4:** النزاع على المصارف، وعلى النظارة، والاستغلال الشخصي، ومطالبة غير المستحقين. **وعلاجها:** الأنظمة، والصياغة المحكمة، ونظار مؤهلون، ومصارف للاحتياج.
- **وقف آل الرشيد:** ناظر من خارج العائلة نوزع في صلاحية البيع والاستبدال. **الدرس:** مرجع الفصل صك الوقفية.

المفهومان	الفرق
الوثيقة 7 والحد الأدنى 6	الثانية تنفرد بآلية الاستخلاف ومآل الأصول وإجراءات الحوكمة
إبدال الوقف وظيفةً ومحظوراً	الإبدال مشروع، لكنه لا يتم إلا بإذن الجهة المختصة

الجوانب النظامية والتطبيقية

السنة	الحدث	السنة	الحدث
1381هـ	وزارة الحج والأوقاف	1431هـ	**إنشاء الهيئة العامة للأوقاف**
1386هـ	نظام مجلس الأوقاف الأعلى	1437هـ	**نظام الهيئة**
1393هـ	لائحة تنظيم الأوقاف الخيرية	1443هـ	لائحة تنظيم أعمال النظارة
1414هـ	وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف	1447هـ	لائحة مبادئ الأوقاف

- **إشراف الهيئة:** على جميع الأوقاف العامة والخاصة والمشتركة، وعلى النظار **دون الدخول في أعمال النظارة**.
- **مهامها: 3:** حصر الأوقاف، و**النظارة** ما لم يشترط الواقف غيرها، و**الإدارة** للأوقاف ذات الناظر الآخر **بطلب الواقف أو الناظر**.
- **الإشراف الرقابي: 6**، منه: الاطلاع على التقارير المحاسبية، و**طلب تغيير المراجع الخارجي**، و**تحريك دعوى عزل الناظر وعزله عند التفريط**.

استقطاع الهيئة من وقف تتولى نظارته	الحد	الغرض
من **صافي الإيرادات السنوية**	25%	لمصلحة **الوقف نفسه**
من **الفوائض السنوية**	20%	لتنمية **أوقاف أخرى**

- **الأصل العام:** لا أثر لإقرار الموقوف عليه المعيّن ولا لتنازله عن حصته **قبل قبضها**. **ويجوز** في الأهلي تكوين جمعية عمومية تمثل الموقوف عليهم.
- **سقوط الاستحقاق: 4:** رد الاستحقاق ويبطل حق الراد وحده، وزوال الصفة **ويعود بعودتها**، والوفاة، والإدانة بقتل عمد **ولا يسري على ذريته**.

شرط الواقف	حكمه
الإثبات والتفسير	يُثبت في الوثيقة أو تثبته المحكمة، **ويفسره الواقف في حياته ثم المحكمة**
التنفيذ والتعارض	لا يُخالف إلا **لمصلحة راجحة تقدرها المحكمة**، وعند التعارض يُجمع أو تُقدَّم المصلحة
التعديل	للواقف إن اشترطه، **ولا ينتقل لغيره إلا بشرط**
البطلان: 3	**يبطل الشرط ويصح الوقف** إذا خالف الشرع أو النظام، أو نافى مقتضى الوقف، أو عطّل مصلحته

- **الطبقات:** في غير المرتب يستحق الجميع معاً. وفي المرتب لا يستحق اللاحق مع السابق، ونصيب المتوفى لفرعه، فإن لم يكن **فلمن في طبقته**.
- **أوقاف آل تويم:** وقف للذرية بنظارة فردية، ثم وقف ثانٍ بنظارة جماعية، ودُمجت إدارتهما سنة 2010م. **الدرس:** استبدال الأصول والحوكمة المؤسسية ضاعفا الريع.

- **لائحة مبادئ الأوقاف:** صدرت في 13 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 4 ديسمبر 2025م، لتعزيز الحوكمة الرشيدة واستدامة الأوقاف.

المفهومان	الفرق
استقطاع 25 بالمئة واستقطاع 20 بالمئة	الأول من صافي الإيرادات للوقف نفسه، والثاني من الفوائض لأوقاف أخرى
رد الاستحقاق وزوال الصفة	الرد نهائي في حق الراد، وزوال الصفة مؤقت
مخالفة الشرط وبطلانه	المخالفة بإذن المحكمة مع بقاء الشرط، والبطلان يُسقط الشرط ويُبقي الوقف

أسباب النزاعات في الأوقاف العائلية وآثارها

- **أسباب محاور البرنامج: 4:** غموض الوثيقة، وتعارض مصالح الموقوف عليهم، وضعف النظارة، وتعثر الأصول.
- **المنازعة الوقفية:** خصومة في شأن متصل **بعين الوقف أو ثبوته أو الاستحقاق فيه أو الضرر منه أو النظارة عليه**.

فئات الأسباب: 4	أبرز أسبابها
الوثيقة: 7	غموض الصيغة، وعدم وضوح المستحقين وصلاحيات الناظر، **وتزايد المستحقين**، والأحوال الشخصية
الإدارة: 10	سوء الحوكمة، **وتفرد الناظر**، وغياب الشفافية ومجلس النظارة، وتدني العوائد، وإهمال الصيانة
العلاقات العائلية: 8	فجوة الأجيال، ونزاع الفروع، والصراع على النفوذ، والخلافات الإرثية
قانونية وتنظيمية: 8	عدم التوثيق، وعدم تسجيل الأصول باسم الوقف، والمنازعات الإدارية، والأنظمة الخاصة

صور المنازعات: 3	عناصرها
عين الوقف: 3	ثبوت الوقف، وملكية الواقف، ودعوى الضرر
المصرف والاستحقاق: 3	الصيغة، ومناط الاستحقاق، وانقطاع المصرف
النظارة: 4	انطباق الشرط، والأهلية، **والمحاسبة والتضمين**، والتعيين أو العزل

- **أمثلة منازعات الوقف والشركة: 9**، منها: تضارب المصالح والأهداف، و**عدم تمثيل الوقف في مجلس الإدارة**، وحجب المعلومة عن النظار.
- **الآثار:** اقتصادية كتجميد الأصول وارتفاع التكاليف، واجتماعية كقطع الأرحام وحرمان المستحقين.
- **الحلول: 3 مجموعات:** قضائية مع الوثيقة كطلب تفسير الشروط، ووقائية مع الشركة كالضمانات والوسيط المحايد، ووقائية مع المستفيدين كالتقارير السنوية.

جهة الاختصاص	ما تنظره
المحكمة العامة، المادة 31 مرافعات	المنازعات العقارية وما خرج عن اختصاص غيرها
محكمة الأحوال الشخصية، المادة 33 مرافعات	**الاستحقاق والعزل وبطلان الوقف**، وإثبات الوقف، وإقامة النظار
ديوان المظالم	المنازعات الإدارية ونزع الملكية

- **المادة 21 من نظام الهيئة:** يُستثنى **الوقف الخيري والحصة الخيرية المسجلان لدى الهيئة** من التكاليف القضائية.
- **طرق الإثبات: 4:** الشهادة، ولا تُقبل بالاستفاضة إلا في 5 أمور منها **الوقف ومصرفه** وفق المادة 69. واليمين وفق المادتين 94 و100. ودفاتر النظار.
- **الإقرار: لا يصح من الناظر في أصل الوقف أو غلته**، ويصح فيما باشره وفق المادة 15.
- **الطرق البديلة: 3:** الصلح، **ولا يصح من الناظر** لأنه تبرع. والوساطة، وتقبلها غالباً نزاعات **إدارة الوقف** لا أصله.
- **التحكيم:** لا يكون إلا فيما يجوز فيه الصلح، وفق الفقرة 1 من المادة العاشرة من نظام التحكيم.

الحالة	الوقائع والدرس
حين انتصرت الشفافية	أثبت المدعي أن الوقف **مشترك**، فللموقوف عليهم حق الاطلاع الكامل
لا ولاية مع زوال محل الوقف	اندثرت المدرسة الوقفية، فعُزل الناظر وأُسندت النظارة للجهة المشرفة
لا محاباة في مال الوقف	تأجير لقريب بأقل من أجرة المثل، فضمن الناظر الفرق
خطأ مكان المسجد	وُثّق المسجد في غير مكانه المقصود، فحُكم بالظاهر، فلا بد من عرض الشرط على مختص

المفهومان	الفرق
أسباب المنازعات وصورها	الأسباب تفسر لماذا ينشأ النزاع، والصور تحدد محله
الصلح والتحكيم في الوقف	الصلح يشترط أهلية التبرع، والتحكيم لا يكون إلا فيما يجوز فيه الصلح

إضاءات حول الأوقاف العائلية

- **المنشآت العائلية أكبر داعم للقطاع الثالث بعد الجهات الحكومية.** ومعوقات التأسيس في محاور البرنامج 3: النزاع على المصارف، و**التخوف من أثر الوقف على الشركة**، والاستغلال الشخصي.
- **تباين الأهداف:** الوقف يريد **توزيع الأرباح بشكل كبير دون مخاطر**، والملاك يريدون **استبقاء الأرباح** للتنمية. **والحل: أسهم ممتازة للوقف بلا حقوق تصويت مع توزيعات أعلى.**
- لم يُذكر رقم المادة المنظِّمة للأسهم الممتازة، فلا يُعتمد عليه في الاختبار.

أهم ما يُحفظ

الرقم	دلالته	الرقم	دلالته	الرقم	دلالته
50%	المختلطة العائلية	25%	المدرجة العائلية	25%	استقطاع صافي الإيراد
20%	استقطاع الفوائض	500,000	سقف الغرامة بالريال	32	مخالفات النظارة
3 إلى 7	النظارة الجماعية	10 سنوات	تأجير بإذن المحكمة	الثانية	درجة قرابة محظورة
19	خطوات التأسيس	13	وظائف الناظر	10	مقترحات الخطة
1381هـ	وزارة الحج والأوقاف	1386هـ	مجلس الأوقاف	1393هـ	لائحة الأوقاف الخيرية
1414هـ	الشؤون الإسلامية	1431هـ	إنشاء الهيئة	1437هـ	نظام الهيئة
1443هـ	لائحة النظارة	1447هـ	لائحة المبادئ	2022م	نظام الشركات
181	قرار مجمع الفقه	1430هـ	سنة القرار	م/11	مرسوم نظام الهيئة
223	مرافعات: إذن المحكمة	33	مرافعات: الأحوال	31	مرافعات: العامة
21	الهيئة: التكاليف	69	إثبات: الاستفاضة	15	إثبات: الإقرار
94 و100	إثبات: اليمين	10	تحكيم: الأهلية	11	شركات: الميثاق
11	شركة مكة: الناظر	5 و6 و9 و11	شروط الوقف	10	أوقاف دمج الإدارة
20%	خيري آل تويم	2010م	دمج إدارة آل تويم	9	مجلس آل تويم
150	مستفيدو آل تويم	500 مليون	أصول آل تويم	30 مليون	ربع آل تويم

العدد	القوائم
3	أنواع الوقف، الدمج وأشكاله بعده، مراحل التأسيس، مهام الهيئة، بطلان الشرط، صور المنازعات، البدائل
4	الأركان، النظارة، شروط الناظر، الاستدامة، العقوبات، سقوط الاستحقاق، فئات الأسباب، الإثبات
5	آثار الوقف على العائلة، خيارات المكافأة، آثار الدمج، مخاطره، خطوات التكامل، المحظورات
6 إلى 9	المصارف 6، حد الوثيقة 6، فروق الوصية 7، فروق الشركة 7، الانقضاء 7، الاستقلالية 8، الأهمية 9

المفهومان	الفرق
الوقف والوصية	الوقف ناجز يصح على وارث، والوصية بعد الموت ولا تصح لوارث إلا بإجازة
النظارة والإدارة	النظارة ولاية أصلية، والإدارة مفوّضة من الناظر
نظارة الهيئة وإدارتها	النظارة ما لم يشترط الواقف غيرها، والإدارة بطلب الواقف أو الناظر
تعديل الشرط وبطلانه	التعديل حق للواقف، والبطلان يُسقط الشرط ويُبقي الوقف

- **إحصاءات البرنامج:** المنشآت العائلية أكبر داعم للقطاع الثالث بعد الحكومة، ترتيباً لا نسبة، وخُففت المعوقات «بنسبة كبيرة» دون رقم.